



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032137

R.U.C / ID CODE: 20511762431	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 15.01.2018
PROVEEDOR / SUPPLIER: INGENIERIA, FABRICACION Y MONTAJE S.A.C.	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 31.03.2018
DIRECCION / ADDRESS: CAL.CHICLAYO NRO. 157 DPTO. 401 157 MIRAFLORES LIMA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY:
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

N°	CODIGO / CODE	CANT / QTY	U.M. / UNIT	FE.ENTREGA / DELIVERY DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	DCTO.NETO/ NET DISC.	P.UNIT / UNIT PRICE	TOTAL
10	80000182			31.03.2018	Serv obra mecanica renova caldera 2000			
Av. Villa del Mar 785 COISHCO								
10	2000097	1.000	UN		DESMONTAJE - MONTAJE - IZAJES DE EQUIPOS	0.0000	94,938.3600	94,938.36
20	6100009	1.000	UN		SERVICIOS # MATERIALES INVOLUCRADOS	0.0000	32,744.0000	32,744.00

MONEDA :	USD Dólar americano
VALOR TOTAL BRUTO :	127,682.36
DESCUENTOS :	0.00
DESCUENTOS SIN I.G.V.:	0.00
INAFECTO :	0.00
VALOR VENTA :	127,682.36
MAS I.G.V. :	22,982.82
PRECIO TOTAL :	150,665.18

A32 - Álvaro Gloria

LOS VEHÍCULOS QUE ENTREGUEN LA MERCADERÍA EN NUESTROS ALMACENES DEBEN DE CONTAR CON: CERTIFICADO DE EMISIÓN DE GASES DE CO₂, Y/O AUTORIZACIÓN VIGENTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SCTR DE SALUD Y PENSIÓN, EPPS.

EN CASO SE REQUIERA EL INGRESO A PLANTA, SE DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL CHECKLIST ADJUNTO LOS CUALES DEBERAN ESTAR PREVIAMENTE VALIDADOS POR EL SUPERVISOR DE SEGURIDAD RESPONSABLE.

Glosa :

Servicio a todo costo: Desmontaje de bombas de alimentación de agua y Caldero 900 BHP - Coishco

Solped: 10091063

Forma de pago: 50% de adelanto / 35% al 75% de avance / 15% contra entrega

Tiempo entrega: 8 semanas, según cronograma. Fecha máxima de entrega: 31 de Marzo.

ALCANCE
1. DESMONTAJE MECANCANICO CALDERA 1 Y 2

Desmontaje mecánico del sistema de bombas alimentacion agua blanda Desmontaje de tuberías y válvulas de alimentacion agua blanda

R-CBS-007
VERSIÓN 01


70032137

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:
BANCO DE CREDITO DEL PERU
RUC : 20100047218
CAL. CENTENARIO URB. LAS LADERA 156



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032137

R.U.C / ID CODE: 20511762431	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 15.01.2018
PROVEEDOR / SUPPLIER: INGENIERIA, FABRICACION Y MONTAJE S.A.C.	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 31.03.2018
DIRECCION / ADDRESS: CAL.CHICLAYO NRO. 157 DPTO. 401 157 MIRAFLORES LIMA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY:
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

Desmontaje de 4 bombas alimentacion agua - (Aurora)
 Desmontaje de tubería y válvulas de alimentación y recirculacion de combustible
 Desmontaje de tuberías y válvulas de purga de superficie
 Desmontaje de tuberías y válvulas de la purga de fondo.
 Desmontaje de tubería y válvulas de suministro aire
 Desmontaje de tuberías y válvula de salida de vapor a sistema
 Desmontaje parcial de techo en área de calderas 1 y 2 (dejar area libre para retiro de la chimenea)
 Desmontaje de Chimenea
 Hermetizar caldera en los sistemas (ingresos y salidas)
 Maniobra para el desmontaje propio de la caldera de su base
 Maniobra para el carguío y descarguío de la caldera en la ubicación designada por Austral
 Embalaje e identificacion adecuada de bombas, válvulas y accesorios de la caldera para su custodia.

2. MODIFICACIONES - FABRICACIONES - INSTALACIONES

Modificaciones de techo y cobertura para la instalación de la nueva chimenea (01)
 Fabricación de chimenea - incluye aplicación de pintura especial temperatura gases
 Instalación de las tuberías de succión en bomba tipo turbina de agua blanda
 Instalación de las tuberías de alimentación de agua blanda a Caldera
 Instalación de las tuberías de alimentación y recirculacion de combustible
 Instalación de las tuberías de suministro aire

3. MONTAJE DE CALDERA 2000 BHP

Maniobras para descarguío y posicionamiento de nueva caldera sobre su base
 Montaje de la chimenea
 Montaje de la línea de purga de superficie hacia canaleta
 Montaje de la línea de purga de fondo hacia canaleta
 Montaje de válvula y tubería de salida de vapor a sistema
 Montaje de Bombas alimentacion agua tipo turbina

4. MONTAJE DEL SISTEMA DE VAPOR.

Fabricación e instalación de 02 manifolds de vapor para la distribución
 Instalación de válvulas y línea de alimentación al manifold de vapor de las calderas existentes
 Instalación del sistema de Vapor y purgas según nueva configuracion
 Fabricación e instalación del sistema de flasheo de vapor para alimentar Cocinas
 Fabricacion e Instalacion de sistema de recoleccion de condensado para retorno a Tk Desaereador

5. AISLAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y TUBERIAS

Aislamiento de las tuberías y equipos comprendidos

6. PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

Pruebas de funcionamiento corresponden a los equipos instalados

R-CBS-007
 VERSIÓN 01



70032137

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:
BANCO DE CREDITO DEL PERU
RUC : 20100047218
CAL. CENTENARIO URB. LAS LADERA 156



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032137

R.U.C / ID CODE: 20511762431	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 15.01.2018
PROVEEDOR / SUPPLIER: INGENIERIA, FABRICACION Y MONTAJE S.A.C.	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 31.03.2018
DIRECCION / ADDRESS: CAL.CHICLAYO NRO. 157 DPTO. 401 157 MIRAFLORES LIMA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY:
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

CONDICIONES:

1 Seguridad Y Salud Ocupacional

El Check List de seguridad debe ser presentado antes del inicio de trabajo y deberá contar con la aprobación del Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. Plazo máximo de 48 horas después de emitida la Orden de Servicio.

Todos los trabajos serán coordinados previamente con el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional de AUSTRAL, de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas, por lo que EL CONTRATISTA designara un Supervisor de Seguridad, el cual velará por la integridad de sus trabajadores.

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta el tránsito de personal y equipos, por lo que todas las zonas de trabajo deberán estar debidamente demarcadas y señalizadas para seguridad de su personal y de AUSTRAL.

La movilización y desmovilización de personal y equipos es por cuenta de EL CONTRATISTA.

2 Limpieza y Orden

EL CONTRATISTA será el responsable de la limpieza de la zona donde se realicen todos los trabajos del presente alcance. Los residuos domésticos e industriales deberán ser depositados en cilindros rotulados ubicados en las instalaciones de AUSTRAL.

3 Tiempo de Ejecución:

EL CONTRATISTA podrá evaluar el presente alcance y proponer su mejor plazo de entrega, lo que será considerado como punto importante de la evaluación. Todos los trabajos deberán concluirse dentro del plazo propuesto por EL CONTRATISTA, de incumplir con los plazos aplicarán penalidades.

4 Ejecucion del Trabajo

El CONTRATISTA, deberá iniciar el trabajo llenando el ACTA DE APERTURA, y entregando cronograma

Desde el inicio del trabajo, hasta el final, el CONTRATISTA, deberá tener un registro fotográfico, el cual le servira para eleborar su INFORME DE TRABAJO

El CONTRATISTA, da por concluido el trabajo una vez que complete y se apuebe el ACTA DE CONFORMIDAD. Esta debe ser validada por el área de Mantenimiento y el área Usuaría.

5 Control de Calidad:

Al finalizar los trabajos de fabricación, reparación o mantenimiento, EL CONTRATISTA deberá presentar un informe detallado de los trabajos realizados, y con todas las pruebas de calidad realizadas

6 Penalidad

El CONTRATISTA, esta sujeto a penalidades cuando:

- * Incumple fecha de entrega.
 - * Demoras en presentar Check List de Seguridad
 - * Mala calidad de trabajo, la cual el proveedor se niegue a subsanar.
 - * No entregar guías de ingreso de los materiales según contrato.
 - * No devolver equipos, repuestos y/o materiales los cuales hayan sido consignados como muestra y ó cambios
- El monto de la penalidad, podria alcanzar hasta un 20% del total facturado.

7 Garantía

El CONTRATISTA, debe indicar en su cotización, el tiempo de garantía de sus trabajos.

R-CBS-007
 VERSIÓN 01



70032137

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:
BANCO DE CREDITO DEL PERU
RUC : 20100047218
CAL. CENTENARIO URB. LAS LADERA 156



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032137

R.U.C / ID CODE: 20511762431	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 15.01.2018
PROVEEDOR / SUPPLIER: INGENIERIA, FABRICACION Y MONTAJE S.A.C.	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 31.03.2018
DIRECCION / ADDRESS: CAL.CHICLAYO NRO. 157 DPTO. 401 157 MIRAFLORES LIMA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY:
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

La Garantía será entregada por el CONTRATISTA, en una carta membretada.

En caso de efectuarse un reclamo en el tiempo que dure la garantía, el CONTRATISTA, tiene 72 horas para efectuar descargo y/o iniciar las acciones correctivas.

8 Condiciones Generales

Es obligatorio que el proveedor entregue adjunta a su factura:

- Guías de ingreso a AUSTRAL de los materiales detallados en su cotización, con sello y firma de persona autorizada de AUSTRAL referenciando el número del presente Pedido de Servicio.

- Guías de devolución del proveedor a AUSTRAL de equipos, repuestos y ó materiales que hayan sido consignados como muestra y ó cambios, con sello y firma de persona autorizada de AUSTRAL referenciando el número del presente Pedido de Servicio

Asimismo que envíe por correo a Logística Austral todas estas guías haciendo referencia el número de este Pedido de Servicio.

R-CBS-007
 VERSIÓN 01



70032137

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:
BANCO DE CREDITO DEL PERU
RUC : 20100047218
CAL. CENTENARIO URB. LAS LADERA 156



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032137

Términos y Condiciones Aplicables a los Pedidos de Compra y/o Servicios

Austral y el Proveedor acuerdan lo siguiente:

1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.

1.1. El término Austral significa Austral Group S.A.A. identificada con RUC N° 20338054115 domiciliada en Av. Víctor Andrés Belaunde 147 "Edificio Real Siete" Centro Empresarial Real, San Isidro.

1.5 El término Proveedor significa la persona natural o jurídica con quien se contrata y que suscribe el Pedido.

1.2. El término Pedido significa el Pedido de Compra y/o Pedido de Servicio (en adelante "Pedido") junto con cualquier otro documento anexo.

1.3 El término Bienes significa cualquier y todo el material, equipos, bienes, productos, u otros artículos que el Proveedor proporcionará de acuerdo al Pedido.

1.4 El término Servicios significa cualquier y todo tipo de servicios que el proveedor proporcionará de acuerdo al Pedido.

2. DOMINIO

El Proveedor tendrá el dominio y asumirá el riesgo de pérdida o daño de los Bienes, hasta su entrega en el momento descrito en el Pedido.

3. CALIDAD

Los Bienes y Servicios serán proporcionados de acuerdo con la cotización, especificaciones técnico comerciales, planos, diseños o dibujos técnicos (si fuera el caso) adjuntos al Pedido. En caso de ausencia de cualquier cotización especificación, plano, diseño o dibujo técnico, los Bienes y/o Servicios deberán ser de la mejor calidad en sus tipos respectivos, libres de defectos y peligros y compatibles con el propósito para los cuales fueron destinados.

4. FECHA DE ENTREGA

El Proveedor deberá entregar los Bienes y/o prestar los Servicios a Austral en el día y hora de la fecha de entrega o fechas de entrega descritos en el Pedido. El Proveedor notificará a Austral de cualquier circunstancia que pudiera causar retraso, dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores en que dicha circunstancia llegue a ser aparente al Proveedor.

Se penalizará al Proveedor por incumplimiento en la fecha de entrega de la siguiente manera:

a) Por cada día de retraso a partir de la fecha de término acordada, se aplicará una penalidad de cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio de venta total, penalidad que se devengará automáticamente y sin perjuicio de la indemnización del daño ulterior.

b) En caso el retraso se deba a causas ajenas al Proveedor, Austral evaluará las acciones que tomará. Austral se reserva el derecho de calificar dicha responsabilidad.

5. LUGAR DE ENTREGA

El Proveedor entregará los Bienes a Austral, en el destino especificado en el Pedido y haciéndose cargo de los costos de transporte, o de acuerdo a las condiciones coordinadas con Austral, así como de cualquier costo relacionado a éste. Los Bienes deberán estar empaquetados y protegidos adecuadamente para el embarque y almacenamiento y deberán encontrarse marcados de forma tal que permitan fácilmente la verificación de la identidad de lo solicitado por Austral en el Pedido. En caso existiese regulación específica para el producto, este deberá de cumplir con lo previsto por la o las referida(s) norma(s) especial (es). La firma por parte de Austral de cualquier documento de recepción de los bienes o documentos del Proveedor similares no implicará que los Bienes recibidos hayan sido revisados y no denotará aceptación de las condiciones de tal entrega. Cualquier discrepancia o disfuncionalidad de los bienes podrá ser reclamada por Austral durante el plazo de garantía estipulado en el numeral 10 del presente documento.

6. PRECIO

El precio será pactado de común acuerdo por ambas partes. Adicionalmente, el Proveedor se compromete a entregar la relación detallada de cada uno de los componentes o subtotales que forman parte del total de Bienes y/o Servicios con sus respectivos precios e impuestos aplicables.

7. PAGO

El Proveedor entregará sus facturas u otros documentos de pago a Austral en un formato aceptable y de acuerdo a la normatividad vigente. Austral efectuará el pago de acuerdo a lo indicado en el Pedido, siempre y cuando los datos estén consignados correctamente y cuando no existan reclamaciones pendientes por la factura u otro documento de pago. El pago no deberá ser considerado como la aceptación definitiva de los Bienes y/o Servicios prestados ni de la condición en que los mismos se entregan.

R-CBS-007
 VERSIÓN 01



70032137



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032137

Las facturas u otros documentos de pago serán presentados a Austral en la dirección indicada en el Pedido.

El Impuesto General a las Ventas u otro Impuesto creado o por crearse, si fuera aplicable a la venta de los Bienes o a la prestación de los Servicios, será especificado por separado en la factura u otro documento de pago del Proveedor.

Las facturas u otros documentos de pago serán acompañados del original del respectivo Pedido.

8. AVANCE

El Proveedor asume la responsabilidad por los Bienes y Servicios brindados, asumiéndolo por su cuenta y riesgo, y con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales.

El Proveedor preparará y proporcionará a Austral copia de los cronogramas necesarios para la producción ordenada y adecuada de los Bienes y/o Servicios. El Proveedor concederá a Austral el acceso al proceso de fabricación y cooperará con el mismo a fin de que pueda monitorear y acelerar el avance sin que ello releve al Proveedor de las responsabilidades sobre los Bienes y/o Servicios que le confiere el presente documento.

El Proveedor se encuentra obligado a cumplir con todas y cada una de las obligaciones legales y de otra índole establecidas previa a la contratación que pudieran encontrarse afectas a sus actividades, siendo el único responsable ante cualquier persona natural o jurídica por cualquier reclamo u obligación relacionados con sus operaciones; asumiendo, por tanto, toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su relación con Austral, liberando a ésta en forma expresa de cualquier responsabilidad por los conceptos indicados.

9. INSPECCIÓN Y PRUEBA

El Proveedor inspeccionará los Bienes y/o Servicios y los certificará y/o validará para que se encuentren y entreguen de acuerdo con las condiciones especificadas en el Pedido. El Proveedor concederá el acceso a Austral para inspeccionar los procesos, los Bienes y/o Servicios. Cualquier aprobación de inspección o entrega no se interpretará como aceptación de los Bienes y/o Servicios.

10. GARANTÍAS

El Proveedor garantiza que los Bienes y/o Servicios deberán ser entregados a Austral conforme a las especificaciones, planos, instrucciones u otras descripciones proporcionadas o requeridas por Austral. El proveedor responderá por los vicios que pudiesen existir.

El término de la garantía tendrá una duración de: (i) el tiempo indicado en la garantía otorgada por el fabricante; y, (ii) en los demás casos la garantía será de 12 meses desde la fecha del uso y/o disfrute de los Bienes y/o Servicios, o 18 meses desde la fecha de su entrega. Las garantías antes mencionadas son adicionales a todas aquellas otras garantías, sean expresas o implícitas por disposición de ley.

Si Austral encontrara que cualquier Bien y/o Servicio no estuviera de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Pedido, rechazará los Bienes y/o Servicios que no cumplan con sus estándares de calidad y expectativas y notificará al Proveedor para que los repare o reemplace en un plazo máximo de quince (15) días calendario (o de acuerdo a los plazos acordados con Austral) por su propia cuenta y costo. Si el Proveedor señala o por medio de sus acciones demuestra que no está dispuesto a efectuar tales reparaciones, Austral repetirá contra el Proveedor el costo de dicha reparación o reemplazo incluyendo los gastos incurridos, expresando el Proveedor su conformidad con la suscripción del presente documento; en este último caso Austral podrá dar por terminado los acuerdos, sin perjuicio de las penalidades o indemnizaciones que correspondan.

Los gastos incurridos a los que se refiere el párrafo anterior incluirán, de manera enunciativa mas no limitativa, costos de remoción, utilidad derivada de partes y mano de obra, reparación, transportación, destrucción, almacén y cualquier otro daño incidental causado por los Bienes y/o Servicios defectuosos, entre otros. El Proveedor reembolsará a Austral de todos los gastos y costos mencionados, dentro de quince (15) días siguientes a la recepción de la factura correspondiente o de acuerdo a los plazos acordados con Austral; caso contrario, podrá ejecutar el descuento y/o retener en caso existieran saldos a favor del Proveedor

11. INDEMNIZACIÓN

El Proveedor, mantendrá indemne a Austral y a sus directores, empleados y/o funcionarios por cualquier contingencia, pérdida, daño, responsabilidad, gastos, costas, costos, entre otros, derivados de cualquier lesión o muerte de personas o daños a la propiedad, incluyendo daños o falla en los bienes entregados surgidos de la ejecución o no ejecución del Pedido, así como por el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor contenidas en el Pedido y eximirá a Austral por cualquier daño o responsabilidad sin importar su naturaleza, cuantía u oportunidad.

Asimismo, cualquier daño, pérdida, robo o sustracción en perjuicio de Austral que pudiera ocurrir durante la ejecución del presente Pedido, y ocasionados por el incumplimiento negligente o doloso de las obligaciones del Proveedor o por el actuar deshonesto del personal destacado en cumplimiento o con ocasión de sus funciones, el Proveedor está obligado a pagar el valor de reposición de los bienes y/o a reparar las instalaciones. Igualmente, está obligado a responder por los daños y perjuicios que ocasione contra terceros (sean estos trabajadores o visitantes ajenos a Austral).

R-CBS-007
 VERSIÓN 01



70032137



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032137

12. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Proveedor declara que es titular y/o cuenta con licencia suficiente para el uso, disfrute, y/o explotación de los derechos de propiedad intelectual, llámese a esta, derechos de autor, licencias de software, marcas, patentes, entre otros, que puedan ser utilizados en la prestación de Servicios y/o en la venta de los Bienes, en los casos que fuese necesario.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor se obliga a compensar y a mantener indemne a Austral de cualquier reclamo por el mal uso de la propiedad intelectual involucrada en la venta de Bienes y/o en la prestación de los Servicios y eximirá a Austral por cualquier daño o responsabilidad sin importar su naturaleza, cuantía u oportunidad en la que se devenguen o se haga efectiva.

13. DOCUMENTOS Y MANUALES

El Proveedor proporcionará los manuales, instrucciones u otros aplicables que sean necesarios para la correcta instalación y operación de los Bienes que provea.

El Proveedor deberá, en el momento que Austral lo requiera, proporcionar todos los planos, expedientes técnicos, certificados, informes, diseños y documentos relacionados a los Bienes y/o Servicios, que se están adquiriendo, de manera suficiente para permitir que Austral satisfaga los requisitos de certificación correspondiente ante entidades públicas y privadas.

En el caso que el Proveedor entregara planos o dibujos técnicos, especificaciones y demás información relevante a Austral para su revisión y aprobación, dichas revisiones y aprobaciones no eximirán al Proveedor de sus obligaciones establecidas en el Pedido.

14. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información y registros (fotos, filmaciones, cintas, planos, mapas, documentación, resultados de análisis, etc.) que el Proveedor obtenga y/o genere con relación al Pedido, serán de propiedad exclusiva de Austral. Toda la información que obtenga el Proveedor como consecuencia de la fabricación del Bien y/o ejecución del Servicio, sea que ésta fuese generada por él mismo, por terceras personas, y con independencia del medio en que estuviese expresada, sea escrito, magnético, etc., tendrá el carácter de confidencial. Dicha confidencialidad deberá ser respetada por el Proveedor por un plazo de cuatro (4) años contado a partir de la firma del presente pedido. El Proveedor sólo podrá hacer de conocimiento de terceros dicha información confidencial cuando fuese autorizado por escrito por Austral o cuando medie mandato legal o judicial.

15. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Cualquier información proporcionada por el Proveedor con relación al Pedido permanecerá resguardada y será derivada al Banco de Datos Personales, conforme lo establece la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

Austral garantiza que dicha información será únicamente utilizada para el desarrollo de las obligaciones y derechos que se deriven del Pedido. Toda información relacionada al Pedido que no se encuentre dentro de los supuestos de protección de la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, deberá de mantenerse en la más completa reserva, por un espacio de cuatro (04) años, salvo autorización expresa de Austral.

16. SUBCONTRATACIÓN

El Pedido no podrá ser asignado ni sub-contratado en su totalidad o en parte por el Proveedor sin el consentimiento por escrito de Austral.

De ser el caso y sin requerimiento previo, el Proveedor deberá enviar inmediatamente a Austral copias de los sub-contratos aprobados.

El Proveedor y las personas naturales y/o jurídicas que éste subcontrate, asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones legales.

17. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ante la existencia de fuerza mayor o caso fortuito, que afecte a cualquiera de las Partes, no se originará ningún reclamo en contra de la otra parte o la resolución del contrato, si dichas fallas u omisiones surgen de una causa razonable que esté más allá del control de la parte que reclama fuerza mayor o caso fortuito.

Se considerará fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto que no es posible resistir. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

18. INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Los Bienes y Servicios proporcionados por el Proveedor deben ser (según sea aplicable) seguros, inocuos y libres de ocasionar impactos ambientales que infrinjan la normativa ambiental vigente, bajo responsabilidad del Proveedor y de acuerdo a la Política de Calidad de Austral que el Proveedor declara conocer.

R-CBS-007
 VERSIÓN 01



70032137



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032137

19. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Proveedor tiene pleno conocimiento de que todos los procedimientos destinados a la entrega de Bienes y/o Servicios brindados a Austral deben ejecutarse dentro del marco de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y demás normas complementarias.

Resulta obligatorio que el Proveedor de los Bienes y/o Servicios contratado acredite que su personal se encuentre debidamente apto para la realización de los trabajos a efectuar; asimismo, cuente con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), con el Equipo de Protección Personal respectivo y uniforme adecuado para el desempeño de sus labores.

En ese sentido, el Proveedor debe entregar, previamente a la ejecución del pedido, una declaración jurada mediante la cual confirme que la relación de trabajadores destacados a Austral cumple con todas las exigencias legales, adjuntando además una copia de la póliza del SCTR. Asimismo, Austral se reserva el derecho a solicitar cualquier documentación relacionada, a fin de corroborar el cabal cumplimiento de las exigencias legales establecidas.

Cabe precisar que cualquier incumplimiento legal en materia de seguridad y salud ocupacional será de entera responsabilidad del Proveedor, obligándose éste a asumir cualquier obligación que se le pudiera imponer a Austral.

Para el caso de compra de bienes (productos químicos y/o materiales peligrosos), el proveedor deberá incluir la hoja de seguridad MSDS (Material Safety Data Sheet) en el idioma español.

El Proveedor es responsable de cumplir con nuestros estándares de Seguridad y Salud Ocupacional de la siguiente manera:

19.1 Antes de Ingresar a nuestras instalaciones y dar inicio a los trabajos:

" Asegurar que todo su personal cumpla con lo indicado en el documento denominado "Requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional" R-SSO-003, anexo al Pedido; de igual manera asegurar las condiciones de seguridad para sus equipos y herramientas que ingresarán a nuestras instalaciones.

" El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional de la sede implicada, evaluará estos requisitos y de acuerdo a los resultados autorizará el ingreso del Proveedor. Si el caso amerita, se podrá solicitar información adicional a fin de confirmar el cumplimiento.

" El Proveedor únicamente podrá ingresar a nuestras instalaciones cuando tenga la autorización escrita o vía email, otorgada por el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.

" Finalmente, el Proveedor deberá participar en forma obligatoria en la "Charla de Inducción" otorgada por el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.

19.2 Durante la ejecución de los trabajos:

" Deberá brindar la charla "5 minutos de Seguridad"; todos los días y previo a la ejecución de los trabajos, el Proveedor a todo su personal.

" Todos los días y previo a la ejecución de los trabajos, el Proveedor y un representante de Austral deberán autorizar el "Permiso de Trabajo" a fin de establecer controles de prevención de acuerdo a los niveles de riesgos identificados. Estos permisos deberán ser autorizados en el lugar de trabajo con la suscripción de las personas intervinientes.

" Es responsabilidad del Proveedor la supervisión constante de los trabajos y a su vez corregir las condiciones y actos inseguros que podrían presentarse.

" De presentarse algún incidente de trabajo, deberá ser comunicado inmediatamente al representante de Austral, y dependiendo del caso se brindará la atención de primeros auxilios y/o evacuación de emergencia.

19.3 Durante la finalización de la jornada de Trabajo:

" Al finalizar la jornada de trabajo, el Proveedor junto con el representante de Austral procederán con el "Cierre del Permiso de Trabajo" en el lugar del trabajo, asegurando que la zona quede limpia y ordenada, y los residuos sean dispuestos en forma adecuada.

De identificarse incumplimientos a nuestros estándares y dependiendo del nivel de afectación, el Proveedor será penalizado económicamente con 0.5% del valor del pedido y ante la reiteración del incumplimiento, el presente acuerdo podrá ser resuelto, quedando imposibilitado de realizar trabajos en Austral.

20. INDEPENDENCIA

De existir desplazamiento de personal del proveedor a cualquier establecimiento de Austral, estos se encontrarán siempre bajo la exclusiva subordinación del Proveedor; por tanto, queda claramente establecido que dicho personal no tiene ningún vínculo de dependencia laboral directa ni indirecta con Austral ni está subordinado bajo cualquier forma o modalidad a Austral.

R-CBS-007
 VERSIÓN 01



70032137



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032137

Asimismo, Austral declara conocer que el Proveedor no tiene obligación de exclusividad en la prestación de sus servicios, lo que significa que presta servicios similares a los pactados en el Pedido a otros clientes, salvo pacto en contrario.

21. SEGUROS

El Proveedor de servicios se obliga a contratar un seguro que proporcione cobertura de daños a terceros por lesiones corporales, personales y daño a la propiedad en un monto suficiente para proteger a Austral en caso de lesión o daño.

Asimismo, cumplirá con todas las leyes, regulaciones y órdenes que comprendan las responsabilidades de un empleador respecto de sus empleados por lesiones y enfermedades sufridas relacionadas con las labores desempeñadas.

Si el Proveedor utilizara vehículos para la ejecución del Pedido, dichos vehículos deberán contar con los seguros correspondientes que cubra todas las responsabilidades por lesiones personales y daños a la propiedad que puedan resultar del uso de dichos vehículos. Cabe precisar que los vehículos deberán encontrarse en óptimo estado de funcionamiento, contar con Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, tarjeta de propiedad, revisión técnica sin observaciones y demás documentos exigidos por la normativa del sector. Todos los conductores deberán contar con su brevete vigente de acuerdo a la categoría requerida para la conducción del tipo de vehículo.

22. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

El Proveedor acuerda que ni antes ni durante ni después de la ejecución del Pedido, ni él ni sus Subcontratistas ni sus empleados ni cualquier otra persona relacionada al Proveedor, ofrecerán, prometerán o darán por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor, promesas o cualquier otra dádiva al personal de Austral, con el fin de obtener o conservar un negocio u otra ventaja impropia, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, extorsión o soborno o cualquier otro tipo penal, comprometiéndose a actuar con estricto apego a las normas vigentes así como al Código de Ética y Valores de la empresa, que declara conocer.

Asimismo, el Proveedor se compromete a actuar siempre con lealtad, honestidad e integridad profesional y a denunciar ante los representantes de Austral los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades legales.

En virtud a la presente cláusula, el Proveedor se compromete a entregar cualquier documento relacionado a su empresa a solo requerimiento de Austral dentro del plazo de 5 días hábiles de realizada la solicitud.

Austral se reserva el derecho de resolver el presente acuerdo e iniciar las acciones legales que correspondan en caso de inobservancia de la presente cláusula.

23. IDIOMA

El idioma del Pedido es el español. El Proveedor acepta que la versión de dichos documentos en español prevalecerá sobre cualquier traducción que se hiciere excepto tratándose de catálogos, proyectos, instructivos y planos incluidos en la propuesta del Proveedor que forma parte del Pedido, respecto de los cuales, en su caso, prevalecerá la versión del idioma en el que estén redactados originalmente sobre la versión en español.

24. TERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN

Austral podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido o cancelar parte del mismo en cualquier momento, a través de cualquier tipo de comunicación que deje constancia de ello con un plazo no menor de 15 días calendario. Austral será responsable por el pago de los costos del Proveedor acumulados hasta la fecha de terminación.

Asimismo, Austral podrá resolver el Pedido en caso de cualquier tipo de incumplimiento por parte del proveedor sin perjuicio de las sanciones, penalidades, indemnizaciones y demás a las que el Proveedor se encuentre obligado a cumplir.

25. JURISDICCIÓN

La interpretación, validez y ejecución del presente documento se regirá por la legislación peruana y cada parte acepta la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la ciudad de Lima, Perú.

26. VIGENCIA

Las Cláusulas precedentes mantendrán su vigencia hasta la culminación, terminación o resolución del presente documento.

En caso que algún término del contrato sea declarado inválido o no exigible por alguna razón, dicha invalidez o inexistencia será interpretada estrictamente sin afectar la validez de ninguna otra disposición del presente documento.

27. DISPOSICIONES VARIAS

El presente documento constituye un acuerdo entre las partes y reemplaza toda declaración y/o expresión de voluntad anterior.

Los términos encontrados en el Pedido deben regir sobre los términos y condiciones del presente documento. Cualquier acuerdo de anulación

R-CBS-007
 VERSIÓN 01



70032137



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro

Empresarial Real SAN ISIDRO 01

TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032137

escrito por separado y firmado por ambas partes prevalecerá sobre los términos del Pedido.

El Pedido y sus anexos junto con otros documentos incorporados aquí como referencia, constituyen el acuerdo único y completo de las partes y sustituyen todos los arreglos, acuerdos, negociaciones, representaciones, garantías, y comunicaciones. Sin embargo, cualquier contrato suscrito por ambas partes que aborde específicamente las condiciones de la ejecución del Pedido, prevalecerá sobre los términos del Pedido.

Los acuerdos aquí señalados se considerarán aceptados por el Proveedor cuando el primero de los siguientes hechos ocurra: (a) El Vendedor exprese su conformidad a través de los medios electrónicos dispuestos para ello; y, (b) cualquier desempeño por parte del Vendedor bajo pedido.

R-CBS-007
VERSIÓN 01



70032137